



ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DE AREQUIPA

RESOLUCIÓN FINAL N° 0212-2026/PS0-INDECOPI-AQP

EXPEDIENTE : 0059-2026/PS0-INDECOPI-AQP
AUTORIDAD : ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
ADSCRITO A LA OFICINA REGIONAL DE AREQUIPA
INTERESADO : [REDACTED]
ADMINISTRADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
MATERIA : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
ARCHIVO
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Arequipa, 10 de abril de 2026.

I. ANTECEDENTES

1. El 16 de enero de 2026, la señora [REDACTED] (en adelante, la señora Chata)¹, presentó una denuncia en contra de Banco de Crédito del Perú (en adelante, el Banco)², por presuntas infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código)³, manifestando lo siguiente:

- (i) Es titular de la tarjeta de crédito [REDACTED]
- (ii) El 10 de enero de 2026, fue víctima del robo de su tarjeta y Documento Nacional de Identidad (DNI).
- (iii) Ese mismo día se efectuaron tres (03) transferencias desde su cuenta en el Banco, de S/. 500, S/. 2 500 y S/. 3 000, las cuales no fueron realizadas ni autorizadas, constituyendo operaciones no reconocidas, de acuerdo con el cuadro adjunto a continuación:

FECHA	DETALLE	IMPORTE	CREDIMÁS
10/01/2026	TRANSFERENCIA EN CAJERO BCP – UBICADO EN LA AGENCIA BCP – PARQUE INDUSTRIAL 3 CALLE JACINTO IBÁÑEZ 505 – 507 PQUE INDUSTRIAL – AREQUIPA – AREQUIPA – AREQUIPA – CLIENTE HUAMANI QUISPE ANTONIO	S/ 500.00	[REDACTED]
10/01/2026	TRANSFERENCIA EN CAJERO BCP – UBICADO EN LA AGENCIA BCP – PARQUE INDUSTRIAL 3 CALLE JACINTO IBÁÑEZ 505 – 507 PQUE INDUSTRIAL – AREQUIPA – AREQUIPA – AREQUIPA – CLIENTE HUAMANI QUISPE ANTONIO	S/ 2 500.00	[REDACTED]
10/01/2026	RETIRO EN CAJERO BCP – UBICADO EN LA AGENCIA BCP – BUSTAMANTE Y RIVERO 1 – AV. PERÚ C-13 LANIFICIO – JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO – AREQUIPA – AREQUIPA	S/ 3 000.00	[REDACTED]

- (iv) Al tomar conocimiento de tales movimientos, procedió de inmediato a bloquear su tarjeta y a presentar el reclamo N° C49104601 ante el Banco por las operaciones no reconocidas; la cual fue respondida denegando la devolución de los montos

¹ DNI N° [REDACTED]

² RUC N° 20100209641

³ Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 02 de setiembre de 2010 y vigente desde el 02 de octubre de 2010.



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DE AREQUIPA**

- sustraídos, señalando que las operaciones se habrían realizado con el uso de la tarjeta y la clave personal.
- (v) No obstante, en la referida comunicación el propio Banco reconoce como altamente probable que, a raíz del robo, un tercero haya podido efectuar operaciones sin el consentimiento de la señora Chata, lo que evidencia la posible comisión de un fraude por terceros.
- (vi) Pese a dicho reconocimiento, el Banco atribuyó la responsabilidad de las operaciones a la señora Chata, sin acreditar que estas hubieran sido autorizadas por ella ni la existencia de negligencia de su parte.
2. La señora Chata solicitó como medida correctiva la devolución íntegra de los montos correspondientes a las operaciones no reconocidas efectuadas el 10 de enero de 2026 y se dispongan las medidas necesarias para garantizar la idoneidad del servicio financiero. Asimismo, pidió el pago de las costas y costos generados en el presente procedimiento.
3. Por Resolución N° 01 del 30 de enero de 2026, el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor Adscrito a la Oficina Regional de Arequipa (en adelante, el ORPS) dispuso:

“PRIMERO: Iniciar procedimiento administrativo sancionador contra Banco de Crédito del Perú en mérito a la denuncia presentada por la señora [REDACTED], por:

- (i) *Presunta infracción al artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor; en tanto, no habría adoptado medidas de seguridad idóneas respecto de la tarjeta de crédito [REDACTED] de titularidad de la señora [REDACTED], toda vez que permitió que el 10 de enero de 2026 se habrían materializado tres (03) operaciones por los montos de S/ 500.00, S/ 2 500.00 y S/ 3 000.00, no reconocidas por la titular; operaciones que se ejecutaron a pesar que en la respuesta al reclamo N.° C49104601, el proveedor señaló que se habrían realizado, como consecuencia del robo o pérdida de la tarjeta.*

FECHA	DETALLE	IMPORTE	CREDIMÁS
10/01/2026	TRANSFERENCIA EN CAJERO BCP – UBICADO EN LA AGENCIA BCP – PARQUE INDUSTRIAL 3 CALLE JACINTO IBÁÑEZ 505 – 507 PQUE INDUSTRIAL – AREQUIPA – AREQUIPA – AREQUIPA – CLIENTE HUAMANI QUISPE ANTONIO	S/ 500.00	[REDACTED]
10/01/2026	TRANSFERENCIA EN CAJERO BCP – UBICADO EN LA AGENCIA BCP – PARQUE INDUSTRIAL 3 CALLE JACINTO IBÁÑEZ 505 – 507 PQUE INDUSTRIAL – AREQUIPA – AREQUIPA – AREQUIPA – CLIENTE HUAMANI QUISPE ANTONIO	S/ 2 500.00	[REDACTED]
10/01/2026	RETIRO EN CAJERO BCP – UBICADO EN LA AGENCIA BCP – BUSTAMANTE Y RIVERO 1 – AV. PERÚ C-13 LANIFICIO – JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO – AREQUIPA – AREQUIPA	S/ 3 000.00	[REDACTED]

4. El 04 de marzo de 2026, el Banco presentó su escrito de descargos, manifestando los siguientes argumentos de defensa:
- (i) Brinda la información exacta de las tres operaciones denunciadas del 10 de enero de 2026: un retiro de efectivo de S/ 3,000 (12:39 h), una transferencia de S/ 2,500



- (13:16 h) y otra transferencia de S/ 500 (13:19 h), todas realizadas en cajeros del BCP.
- (ii) Indica que las operaciones fueron presenciales mediante cajeros automáticos, por lo que no aplican consumos por internet en este caso.
 - (iii) Informa que, al ser operaciones en cajeros, se validaron con el uso físico de la tarjeta y la clave secreta de 4 dígitos.
 - (iv) Señala que se encuentran coordinando con el área respectiva para remitir copia del contrato de la tarjeta de la denunciante a la brevedad.
 - (v) Adjunta sustento técnico sobre la autenticación del chip integrado en la tarjeta.
 - (vi) Responde a la presunta infracción al artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor
 - (vii) Explica detalladamente la "wincha auditora" de la operación de S/ 3,000, demostrando la secuencia técnica: ingreso de tarjeta (CARD IN), ingreso de DNI conforme, ingreso de clave (PIN ENTERED), monto requerido, devolución de tarjeta (CARD TAKEN) y toma de billetes.
 - (viii) Sostiene que el sistema procesó las operaciones exitosamente porque se utilizó información de exclusivo conocimiento y responsabilidad del titular.
 - (ix) Adjunta un reporte de envío de notificaciones que demuestra que la operación fue informada en tiempo real al correo electrónico [REDACTED]
 - (x) Confirma que el bloqueo de la tarjeta se realizó de manera posterior a las operaciones, exactamente el 10 de enero de 2026 a las 15:07:37 horas.
 - (xi) Alega que las operaciones denunciadas se encuentran dentro del patrón de consumo habitual del cliente, basándose en los estados de cuenta previos aportados como prueba.
 - (xii) Rechaza la imputación alegando cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y solicita que la denuncia sea declarada infundada.
5. El 09 de abril de 2026, la señora Chata presentó un escrito, manifestando lo siguiente:
- (i) Solicita que los descargos del banco sean declarados infundados en todos sus extremos y, en consecuencia, se declare fundada la denuncia, se ordene la devolución de los S/ 6,000.00 sustraídos y se imponga la sanción correspondiente por infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor.
 - (ii) Señala que el núcleo del caso es determinar si el banco cumplió con su deber de idoneidad y seguridad, o si permitió operaciones fraudulentas sin adoptar medidas razonables de prevención, detección y bloqueo.
 - (iii) Confirma que el 10 de enero de 2026 se realizaron tres operaciones no reconocidas (S/ 500, S/ 2,500 y S/ 3,000) en cajeros automáticos del banco.
 - (iv) Sostiene que ella nunca perdió la tarjeta ni autorizó dichas operaciones.
 - (v) Resalta que las operaciones fueron sucesivas y en un corto intervalo de tiempo, representando montos significativos y siendo totalmente atípicas respecto a su comportamiento habitual.
 - (vi) Denuncia que el Banco no generó alertas de riesgo, no ejecutó un bloqueo preventivo y no aplicó mecanismos de verificación adicional ante estas operaciones inusuales.
 - (vii) Rechaza el argumento del banco sobre el uso de la tarjeta y clave secreta como prueba de validez.
 - (viii) Cita el criterio de la Sala del Indecopi (Resolución N° 0051-2019/SPC-INDECOPI) que establece que la clave secreta no es prueba suficiente de que el consumidor realizó la operación y no excluye la posibilidad de fraude.
 - (ix) Argumenta que este reporte es un documento unilateral generado por el propio proveedor que solo acredita la ejecución técnica del sistema, pero no la identidad ni la voluntad del usuario.



- (x) Califica como "error jurídico grave" la afirmación del banco de que el uso de tarjeta y clave es de absoluta responsabilidad del cliente, pues ello contraviene el régimen de protección al consumidor.
- (xi) Señala que el banco debe tener mecanismos para detectar operaciones inusuales.
- (xii) Sostiene que no hay prueba de que el banco haya evaluado su perfil de consumo histórico para alertar sobre la anomalía de estos movimientos.
- (xiii) Critica el bloqueo tardío, realizado solo después de consumado el perjuicio.
- (xiv) Considera ineficaz el sistema de alertas por correo, ya que no acredita recepción efectiva ni permite una reacción inmediata.
- (xv) Recuerda que corresponde legalmente al proveedor acreditar que la operación fue válidamente realizada, carga que el banco no ha cumplido en este proceso.
- (xvi) Solicita se requiera al Banco el reporte completo de monitoreo de fraude, el perfil de consumo del cliente, el registro de alertas generadas y los protocolos de seguridad aplicados
- (xvii) Solicita que se programe una audiencia de conciliación.

II. CUESTIÓN PREVIA

II.1. Sobre el requerimiento de información adicional

6. Mediante escrito del 09 de abril de 2026, la parte denunciante solicitó que, en aplicación del principio de verdad material, se requiera al proveedor la remisión de información interna consistente en el reporte de monitoreo de fraude, el perfil de consumo del cliente, el registro de alertas generadas y los protocolos de seguridad aplicados.
7. Al respecto, corresponde evaluar la pertinencia y necesidad de dicha actuación probatoria en el marco del procedimiento administrativo sancionador en materia de protección al consumidor.
8. En materia de protección al consumidor, corresponde al denunciante acreditar, cuando menos de manera indiciaria, la existencia de un defecto en el producto o servicio. Solo a partir de dicha acreditación se traslada al proveedor la carga de demostrar que el hecho no le es imputable.
9. Asimismo, el artículo 104 del Código⁴ establece que el proveedor es responsable por la falta de idoneidad; no obstante, puede exonerarse si acredita la existencia de una causa objetiva que rompa el nexo causal, como caso fortuito, fuerza mayor, hecho de tercero o imprudencia del consumidor.
10. En el presente caso, se advierte que el proveedor ya ha presentado sus descargos el 04 de marzo de 2026, ejerciendo su derecho de defensa y aportando los elementos que ha considerado pertinentes.
11. En ese contexto, no resulta necesario disponer un requerimiento adicional, más aún cuando la parte denunciante no ha sustentado la pertinencia ni la utilidad de la información solicitada.

⁴

LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 104.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.



12. Por tanto, corresponde desestimar la solicitud de requerimiento de información adicional al proveedor, sin perjuicio de los elementos que ya obran en el expediente y de los descargos presentados por este el 04 de marzo de 2026.

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

III.1. Del deber de idoneidad

13. El artículo 18° del Código⁵ define a la idoneidad de los productos y servicios como la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función de su naturaleza, de las condiciones acordadas y de la normatividad que rige su prestación. Asimismo, el artículo 19° del Código⁶ prevé un supuesto de responsabilidad administrativa objetiva conforme al cual los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado, debiendo comercializarlos o brindarlos en las condiciones ofrecidas y acordadas, expresa o implícitamente.
14. El concepto que subyace a la protección de la idoneidad de los productos y servicios consiste en garantizar la correspondencia entre la satisfacción de las expectativas del consumidor y la realidad del bien o servicio adquirido. Se intenta así proteger a los consumidores de las posibles defraudaciones generadas por la desigualdad informativa entre proveedores y consumidores, desigualdad que es el fundamento último de las legislaciones de Protección al Consumidor.
15. El artículo 104° del Código establece que el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad sobre el producto o servicio determinado y que es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva justificada y no previsible que configure una ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho, determinante de un tercero o de la imprudencia de propio consumidor afectado.⁷
16. Dicho esto, en materia de protección al consumidor, la carga de acreditar el defecto en el producto y/o servicio brindado, recae en el consumidor, aunque sea indiciariamente, para

⁵ LEY N° 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁶ LEY N° 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁷ LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 104.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.



que luego surja en el proveedor la carga de demostrar que el defecto o problema alegado no le es atribuible por causas no imputables (caso fortuito, fuerza mayor, hecho de tercero o negligencia del consumidor).

17. El numeral 34 del artículo 221° de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, Ley General), prescribe que las Empresas del Sistema Financiero (en adelante, ESF) podrán realizar una serie de operaciones y servicios, entre ellos, expedir y administrar tarjetas de crédito y débito al mercado⁸.
18. Por su parte, el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, Reglamento de Tarjetas) establece las disposiciones generales aplicables a las tarjetas de crédito y débito, siendo la contratación de estos productos financieros los que generan la relación de consumo entre las empresas supervisadas por la SBS y los consumidores.
19. Sobre el particular, cabe precisar que la relación jurídica que se genera entre una entidad financiera y un consumidor como consecuencia de la entrega de una tarjeta de crédito o débito crea deberes y derechos en ambas partes, siendo la conducta exigida al consumidor el resguardo de su tarjeta, así como la confidencialidad de su clave secreta y demás códigos o datos sensibles asignados a la misma, puesto que el uso de tal información en una transacción constituye un mecanismo de seguridad básico previsto por las entidades financieras sobre el cual descansa las demás medidas de seguridad adoptadas por dicho operador para prevenir y evitar su uso fraudulento.
20. Al respecto, la doctrina hace referencia al contrato de tarjeta de crédito como *“un negocio jurídico complejo conformado en una multiplicidad de relaciones jurídicas diversas donde cada relación entre los intervinientes tiene vía de la complementación propia del sistema (necesaria para ser operativo) demuestran la ineficacia de cada una de ellas de no integrarse recíprocamente”*.
21. En este punto, es preciso indicar que dentro de las operaciones que pueden realizarse mediante tarjetas de crédito y débito existen aquellas en las que resulta necesario la lectura de su banda magnética o chip y el ingreso de la clave secreta a fin de autorizar la transacción, como ocurre, por ejemplo, en los retiros de efectivo a través de cajeros automáticos o en los consumos efectuados en establecimientos físicos, las cuales se denominan operaciones “con tarjeta presente”. No obstante, también existen operaciones en las cuales no resulta necesaria la presencia física de la tarjeta —como sucede en las transacciones efectuadas por internet, correo electrónico o vía telefónica, denominadas operaciones “con tarjeta no presente”, para cuya validación se requiere el uso de determinada información de seguridad asociada al instrumento de pago, como el número completo de la tarjeta, su fecha de vencimiento o el código de verificación (CVV), datos que se presumen de conocimiento exclusivo de su titular. En cualquiera de estos supuestos, las operaciones deben contar con un sustento que permita acreditar de manera

⁸ LEY N° 26702, LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS Y ORGÁNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP, publicada el 9 de diciembre de 1996

CAPÍTULO I

NORMAS COMUNES

Artículo 221.- OPERACIONES Y SERVICIOS

Las empresas podrán realizar las siguientes operaciones y servicios, de acuerdo a lo dispuesto por el capítulo I del título IV de esta sección segunda:

(...)

34. Expedir y administrar tarjetas de crédito y de débito;

(...)



indubitable la autorización del cliente, ya sea mediante la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código de seguridad o la utilización de mecanismos de autenticación electrónica; de modo que, ante el cuestionamiento del consumidor, la entidad financiera se encuentre en la posibilidad de demostrar fehacientemente que las transacciones fueron válidamente autorizadas por el titular de la cuenta.

22. Al respecto, la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, la Sala)⁹ ha sostenido que la existencia de fraudes delictivos no supone por sí mismo la responsabilidad administrativa de los proveedores, por cuanto su sola ocurrencia no significa la inaplicación de las medidas de seguridad respectivas, debiendo analizarse en cada caso en específico el cumplimiento de los mecanismos previstos por las ESF para cada tipo de operación.
23. En esa línea, el artículo 9° del Reglamento de Tarjetas¹⁰, establecen que las entidades bancarias únicamente podrán cargar en las cuentas de las tarjetas de crédito o débito el importe de los bienes, servicios y obligaciones que cuenten con previa autorización del titular, lo cual se realizará dentro del marco de lo estipulado contractualmente y de conformidad con lo prescrito a nivel normativo.
24. Siendo así, resulta importante tener en cuenta que el análisis de validez de la operación consiste, en primer lugar, en su evaluación de manera individual, teniendo como finalidad verificar que su realización haya cumplido con el proceso de seguridad implementado por la ESF y con lo dispuesto en la normativa sectorial, esto es, el Reglamento de Tarjetas.
25. El referido cuerpo normativo distingue dos (2) tipos de operaciones, aquellas que requieren de la presencia física del medio de pago (plástico) y en otros casos no; por lo que pueden realizarse operaciones “con tarjeta presente” y “con tarjeta no presente”¹¹.
26. Asimismo, el análisis en cuestión comprende la evaluación de: (i) el ingreso a la plataforma del proveedor o uso de determinado canal; (ii) la generación de los factores de autenticación y, (iii) los límites y autorizaciones fijados por las entidades financieras.
27. En este orden de ideas, el segundo elemento de análisis es la valoración del patrón de consumo del tarjetahabiente en conjunto con las operaciones cuestionadas en su totalidad, ello, en virtud del sistema de monitoreo a cargo de los proveedores¹², el cual tiene como finalidad detectar aquellas transacciones que no formen parte del comportamiento habitual

⁹ Ver Resolución N° 3001-2018/SPC-INDECOPI del 5 de noviembre de 2018.

¹⁰ **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO**, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014.

Artículo 9°.- Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de tarjeta de crédito adquiera o pague, así como de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, conforme a la legislación vigente sobre la materia, al contrato suscrito entre las partes y a la autorización del usuario de la tarjeta de crédito.

¹¹ **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO**, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014.

Artículo 2.- Definiciones

Para efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, se considerarán las siguientes definiciones: (...)

¹² **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO**, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014.

Artículo 17.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.

(...)



del consumidor, dando lugar a la generación de alertas que impidan que se continúen realizando operaciones.

28. Finalmente, el tercer elemento de análisis está constituido por el patrón de fraude, respecto del cual, el Reglamento de Tarjetas dispone que las ESF tienen la obligación de identificar tales patrones a través de la evaluación sistemática de la información histórica de las operaciones¹³. Sobre ello, tenemos como supuestos los siguientes: (i) operaciones sucesivas en lapsos breves que alcanzan o no la línea de crédito o, efectuadas de manera inmediata a la contratación del producto financiero; y, (ii) operaciones por montos significativos en una sola transacción o, retiros seguidos por importes pequeños que en suma resultan una cantidad importante¹⁴, entre otros, según sus características.
29. Con base en lo expuesto, este despacho puede concluir que para poder verificar si el sistema de monitoreo de las ESF funcionó correctamente en los casos en que se cuestione operaciones no reconocidas, el análisis de la controversia versará, teniendo en cuenta lo efectivamente denunciado, en los aspectos siguientes: (i) evaluar la validez de la operación de manera individual; (ii) determinar el comportamiento habitual del tarjetahabiente y su correspondencia con las operaciones cuestionadas; y, (iii) determinar si presentan características de fraude.
30. Sobre ello, el artículo 3° de la Resolución S.B.S. N° 6523-2013, que aprobó el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, vigente desde el 1 de abril de 2014, (en adelante, el Reglamento), define a la Tarjeta de Crédito como *“La tarjeta de crédito es un instrumento que permite, de acuerdo con lo pactado entre la empresa emisora y el titular, realizar operaciones con cargo a una línea de crédito revolving, otorgada por la empresa emisora a favor del titular. Con esta tarjeta, el usuario puede adquirir bienes o servicios en los establecimientos afiliados que los proveen, pagar obligaciones o, de así permitirlo la empresa emisora y no mediar renuncia expresa por parte del titular, hacer uso del servicio de disposición de efectivo u otros servicios asociados, dentro de los límites y condiciones pactados; obligándose a su vez, a pagar el importe de los bienes y servicios adquiridos, obligaciones pagadas, y demás cargos, conforme a lo establecido en el respectivo contrato.”*
31. Por su parte, el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013¹⁵ (en adelante, el Reglamento) establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que la operación cuestionada se realizó válidamente.

¹³ **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO**, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014.

Artículo 17.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

(...)

3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.

4. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar las pérdidas por fraude.

¹⁴ Ver Resolución Final N° 2213-2021/CC1 del 26 de agosto de 2021

¹⁵ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO**

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, las empresas serán responsables de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DE AREQUIPA

32. En el presente caso, la señora Chata denunció al Banco señalando que no habría adoptado las medidas de seguridad idóneas respecto de la tarjeta de crédito N.º [REDACTED], de su titularidad, toda vez que permitió la realización de tres operaciones no reconocidas el 10 de enero de 2026, por los montos de S/ 500.00, S/ 2 500.00 y S/ 3 000.00.
33. Se precisa que dichas operaciones fueron efectuadas pese a que, conforme a la respuesta al reclamo N° C49104601, el propio proveedor indicó que las transacciones se habrían realizado como consecuencia del robo o pérdida de la tarjeta, lo que, según la denunciante, evidenciaría una eventual deficiencia en los mecanismos de seguridad implementados.
34. En sus descargos, el Bancos señaló que las operaciones fueron realizadas con el uso de la tarjeta de crédito, mientras se encontraba activa, y el ingreso de la clave secreta de la denunciante. Para acreditar sus afirmaciones, presentó sus reportes denominados Tándem "Detalle de Operaciones por Cajero" y la wincha auditora; los cuales se muestran a continuación:

Wincha auditora

```
025*10/01/26*12:38:48*CARD IN: [REDACTED]
026*10/01/26*12:38:48*CHIP CARD BEING PROCESSED
028*10/01/26*12:38:50*APICAS*INICIO API CAS AZURE
029*10/01/26*12:38:50*APICAS*COD RES: CONFORME
030*10/01/26*12:38:50*APICAS*FIN API CAS AZURE
031*10/01/26*12:39:01*AMOUNT REQ: 000000000000
032*10/01/26*12:39:01*OPCODE BUFFER: D
033*10/01/26*12:39:02*TREP: 00-00-00-00 836-5-
035*10/01/26*12:39:02*APILEAD*INICIO
036*10/01/26*12:39:02*APILEAD*OPN-NUMBER: 12390276
037*10/01/26*12:39:02*APILEAD*COD RES: 204
038*10/01/26*12:39:02*APILEAD*FIN
039*10/01/26*12:39:06*RETIRO CON TARJETA
041*10/01/26*12:39:14*APIINSURANCE-VALIDATE*COD RES: OK
042*10/01/26*12:39:14*APIINSURANCE-VALIDATE*APLICA: YES
043*10/01/26*12:39:14*APIINSURANCE-VALIDATE*FIN
044*10/01/26*12:39:17*CLIENT ACCEPTED INSURANCE SALE: NO
045*10/01/26*12:39:21*OPTIONAL RECEIPT: NO VISUALIZADO, NO IMPRESO
046*10/01/26*12:39:24*PIN ENTERED
047*10/01/26*12:39:27*AMOUNT REQ: 000000003000
048*10/01/26*12:39:27*OPCODE BUFFER: IAAA DD
049*10/01/26*12:39:27*TREP: 00-02-29-00 727-B-053
050*10/01/26*12:39:27*DISPENSED: 0060,0121,0495,0000
DISPENSE COUNTS BEFORE TX
CASSETTE: 0539,1878,1504,1999
REJECTED/RETRACTED: 0004,0000

051*10/01/26*12:39:38*EFECTIVO ACUMULADO: 00,02,29,00
052*10/01/26*12:39:43*CARD TAKEN
053*10/01/26*12:39:49* BCP
PARA MAYOR INFORMACION:
BANCA POR TELEFONO: (01) 311-9898
BANCA POR INTERNET: WWW.VIABCP.COM

FECHA: 10/01/26 HORA: 12:39:42 C215002
NO.OPE.: 7671 TARJETA: 455788+++++7795

*---- RETIRO ----*
CTA. AHORROS S/ NRO: [REDACTED]
MONTO S/ 3,000.00
SALDO CONTABLE S/ 4,756.46
SALDO DISPONIBLE S/ 4,756.31
```



ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DE AREQUIPA

VALIDACION VISA CHIP

A0000000031010
ARQC - B92B560396E40DEB

COMPRA CON CREDIMAS Y NO PAGUES MAS.
COMPRA SIN PAGAR COMISIONES EN
MILES DE ESTABLECIMIENTOS.

054*10/01/26*12:39:49*DISPENSED: 0060,0123,0524,0000
DISPENSE COUNTS AFTER TX
CASSETTE: 0539,1876,1475,1999
REJECTED/RETRACTED: 0004,0000

055*10/01/26*12:39*
*7671*CASH PRESENTED:00,02,29,00
056*10/01/26*12:39:50*NOTES TAKEN
057*10/01/26*12:39:50*TRANSACTION END
059*10/01/26*12:39:50*SESSION ENDED
060*10/01/26*12:40:04*

879*10/01/26*13:15:04*CARD IN: [REDACTED]
880*10/01/26*13:15:04*CHIP CARD BEING PROCESSED
882*10/01/26*13:15:05*APICAS*INICIO API CAS AZURE
883*10/01/26*13:15:05*APICAS*COD RES: CONFORME
884*10/01/26*13:15:05*APICAS*FIN API CAS AZURE
885*10/01/26*13:15:19*AMOUNT REQ: 000000000000
886*10/01/26*13:15:19*OPCODE BUFFER: D
887*10/01/26*13:15:19*TREP: 00-00-00-00 836-5-
889*10/01/26*13:15:19*APILEAD*INICIO
890*10/01/26*13:15:19*APILEAD*OPN-NUMBER: 13151985
891*10/01/26*13:15:20*APILEAD*COD RES: 204
892*10/01/26*13:15:20*APILEAD*FIN
893*10/01/26*13:15:26*
895*10/01/26*13:15:49*APICAS*INICIO API CAS AZURE
896*10/01/26*13:15:49*APICAS*COD RES: CONFORME
897*10/01/26*13:15:49*APICAS*FIN API CAS AZURE
898*10/01/26*13:15:49*APICARDLESS-DEPOSITACCOUNT*INICIO TRANSFER ACCOUNT
899*10/01/26*13:15:50*APICARDLESS-DEPOSITACCOUNT*COD RES: 00
900*10/01/26*13:15:50*APICARDLESS-DEPOSITACCOUNT*COD DES: ACTIVA
901*10/01/26*13:15:50*APICARDLESS-DEPOSITACCOUNT*CTA DEST: *****011
902*10/01/26*13:15:50*APICARDLESS-DEPOSITACCOUNT*FIN TRANSFER ACCOUNT
903*10/01/26*13:16:32*PIN ENTERED
904*10/01/26*13:16:34*AMOUNT REQ: 000000250000
905*10/01/26*13:16:34*OPCODE BUFFER: BHHI D
906*10/01/26*13:16:34*TREP: 00-00-00-00 120-5- BCP
907*10/01/26*13:16:34*
PARA MAYOR INFORMACION:
BANCA POR TELEFONO: (01)311-9898
BCA.POR INTERNET: WWW.VIABCP.COM

FECHA: 10/01/26 HORA: 13:16:47 C215086
NO.OPE.: 9088 TARJETA: 455788+++++7795

--- TRANSFERENCIA O/CTA ---
DE CTA. AHORROS S/ NRO: 2157768410044
A OCTA. AHORROS S/ NRO: 21511384421011
MONTO S/ 2,500.00
NOMBRE: HUAMANI QUISPE ANTONIO

VALIDACION VISA CHIP

A0000000031010
ARQC - 3BDD5A2E09145C2D

RED DE CAJEROS AUTOMATICOS BCP

909*10/01/26*13:16:43*TRANSACTION END
910*10/01/26*13:16:46*CARD TAKEN
911*10/01/26*13:16:46*SESSION ENDED
912*10/01/26*13:16:55*

913*10/01/26*13:16:55*CARD IN: [REDACTED]
914*10/01/26*13:16:55*CHIP CARD BEING PROCESSED
916*10/01/26*13:16:57*APICAS*INICIO API CAS AZURE
917*10/01/26*13:16:57*APICAS*COD RES: CONFORME
918*10/01/26*13:16:57*APICAS*FIN API CAS AZURE
919*10/01/26*13:17:11*AMOUNT REQ: 000000000000
920*10/01/26*13:17:11*OPCODE BUFFER: D
921*10/01/26*13:17:11*TREP: 00-00-00-00 836-5-
923*10/01/26*13:17:11*APILEAD*INICIO



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DE AREQUIPA

924*10/01/26*13:17:11*APILEAD*OPN-NUMBER: 13171182
925*10/01/26*13:17:11*APILEAD*COD RES: 204
926*10/01/26*13:17:11*APILEAD*FIN
927*10/01/26*13:17:13*
929*10/01/26*13:17:33*APICAS*INICIO API CAS AZURE
930*10/01/26*13:17:33*APICAS*COD RES: CONFORME
931*10/01/26*13:17:33*APICAS*FIN API CAS AZURE
932*10/01/26*13:17:33*APICARDLESS-DEPOSITACCOUNT*INICIO TRANSFER ACCOUNT
933*10/01/26*13:17:34*APICARDLESS-DEPOSITACCOUNT*COD RES: 00
934*10/01/26*13:17:34*APICARDLESS-DEPOSITACCOUNT*COD DES: ACTIVA
935*10/01/26*13:17:34*APICARDLESS-DEPOSITACCOUNT*CTA DEST: *****011
936*10/01/26*13:17:34*APICARDLESS-DEPOSITACCOUNT*FIN TRANSFER ACCOUNT
937*10/01/26*13:17:45*PIN ENTERED
938*10/01/26*13:17:47*AMOUNT REQ: 000000250000
939*10/01/26*13:17:47*OPCODE BUFFER: BHHI D
940*10/01/26*13:17:48*TREP: 00-00-00-00 928-5-928
941*10/01/26*13:17:48*TRANSACTION DECLINED BY SWITCH
942*10/01/26*13:17:48* BCP
PARA MAYOR INFORMACION:
BANCA POR TELEFONO: (01)311-9898
BCA.POR INTERNET: WWW.VIABCP.COM

FECHA: 10/01/26 HORA: 13:18:00 C215086
NO.OPE.: 9090 TARJETA: [REDACTED]

#--- TRANSFERENCIA O/CTA ---#
DE CTA. AHORROS S/ NRO: [REDACTED]
A OCTA. S/ NRO: [REDACTED]
MONTO S/ [REDACTED]

TRANSACCION NO FUE COMPLETADA

VALIDACION VISA CHIP
A0000000031010

DONDE LO NECESITES, HAY UN CAJERO BCP

943*10/01/26*13:17:48*TRANSACTION END
945*10/01/26*13:18:06*RETIRO CON TARJETA
948*10/01/26*13:18:11*PIN ENTERED
949*10/01/26*13:18:11*AMOUNT REQ: 000000000000
950*10/01/26*13:18:11*OPCODE BUFFER: CI IIDD
951*10/01/26*13:18:12*TREP: 00-00-00-00 074-5-074
952*10/01/26*13:18:12* BCP
PARA MAYOR INFORMACION:
BANCA POR TELEFONO: (01)311-9898
BCA.POR INTERNET: WWW.VIABCP.COM

FECHA: 10/01/26 HORA: 13:18:24 C215086
NO.OPE.: 9091 TARJETA: [REDACTED]

-- CONSULTA DE SALDO --
CTA. AHORROS S/ NRO: [REDACTED]
SALDO CONTABLE S/ [REDACTED]
SALDO DISPONIBLE S/ 2,756.21

VALIDACION VISA CHIP
A0000000031010
ARQC - E4E20611E0BE79AA

RED DE CAJEROS AUTOMATICOS BCP

955*10/01/26*13:18:21*APIINSURANCE-VALIDATE*COD RES: OK
956*10/01/26*13:18:21*APIINSURANCE-VALIDATE*APLICA: YES
957*10/01/26*13:18:21*APIINSURANCE-VALIDATE*FIN
958*10/01/26*13:18:24*CLIENT ACCEPTED INSURANCE SALE: NO
959*10/01/26*13:18:27*OPTIONAL RECEIPT: IMPRESO
960*10/01/26*13:18:29*PIN ENTERED
961*10/01/26*13:18:32*AMOUNT REQ: 000000002000
962*10/01/26*13:18:32*OPCODE BUFFER: IAAA GD
963*10/01/26*13:18:32*TREP: 00-00-00-00 928-5-928
964*10/01/26*13:18:32*TRANSACTION DECLINED BY SWITCH
965*10/01/26*13:18:32* BCP
PARA MAYOR INFORMACION:
BANCA POR TELEFONO: (01)311-9898
BCA.POR INTERNET: WWW.VIABCP.COM

FECHA: 10/01/26 HORA: 13:18:45 C215086
NO.OPE.: 9092 TARJETA: [REDACTED]

#---- RETIRO ----#
CTA. AHORROS S/ NRO: [REDACTED]



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DE AREQUIPA

MONTO S/ 2,000.00

TRANSACCION NO FUE COMPLETADA

VALIDACION VISA CHIP
A0000000031010

DONDE LO NECESITES, HAY UN CAJERO BCP

966*10/01/26*13:18:32*TRANSACTION END
968*10/01/26*13:18:38*RETIRO CON TARJETA
970*10/01/26*13:18:44*APIINSURANCE-VALIDATE*COD RES: OK
971*10/01/26*13:18:44*APIINSURANCE-VALIDATE*APLICA: YES
972*10/01/26*13:18:44*APIINSURANCE-VALIDATE*FIN
973*10/01/26*13:18:46*CLIENT ACCEPTED INSURANCE SALE: NO
974*10/01/26*13:18:49*OPTIONAL RECEIPT: IMPRESO
975*10/01/26*13:18:51*PIN ENTERED
976*10/01/26*13:18:52*AMOUNT REQ: 000000001000
977*10/01/26*13:18:52*OPCODE BUFFER: IAAA GD
978*10/01/26*13:18:52*TREP: 00-00-00-00 959-5-
979*10/01/26*13:18:52*TRANSACTION DECLINED BY SWITCH
980*10/01/26*13:18:52* BCP
PARA MAYOR INFORMACION:
BANCA POR TELEFONO: (01)311-9898
BCA.POR INTERNET: WWW.VIABCP.COM

FECHA: 10/01/26 HORA: 13:19:05 C215086
NO.OPE.: 9093* TARJETA: [REDACTED]

#---- RETIRO ----#
CTA. AHORROS S/ NRO: [REDACTED]

MONTO S/ 1,000.00

TRANSACCION NO FUE COMPLETADA

VALIDACION VISA CHIP
A0000000031010

DONDE LO NECESITES, HAY UN CAJERO BCP

981*10/01/26*13:18:52*TRANSACTION END
983*10/01/26*13:18:59*
985*10/01/26*13:19:18*APICAS*INICIO API CAS AZURE
986*10/01/26*13:19:18*APICAS*COD RES: CONFORME
987*10/01/26*13:19:18*APICAS*FIN API CAS AZURE
988*10/01/26*13:19:18*APICARDLESS-DEPOSITACCOUNT*INICIO TRANSFER ACCOUNT
989*10/01/26*13:19:19*APICARDLESS-DEPOSITACCOUNT*COD RES: 00
990*10/01/26*13:19:19*APICARDLESS-DEPOSITACCOUNT*COD DES: ACTIVA
991*10/01/26*13:19:19*APICARDLESS-DEPOSITACCOUNT*CTA DEST: *****011
992*10/01/26*13:19:19*APICARDLESS-DEPOSITACCOUNT*FIN TRANSFER ACCOUNT
993*10/01/26*13:19:36*PIN ENTERED
994*10/01/26*13:19:36*AMOUNT REQ: 000000050000
995*10/01/26*13:19:36*OPCODE BUFFER: BHHI D
996*10/01/26*13:19:37*TREP: 00-00-00-00 120-5-
997*10/01/26*13:19:37* BCP
PARA MAYOR INFORMACION:
BANCA POR TELEFONO: (01)311-9898
BCA.POR INTERNET: WWW.VIABCP.COM

FECHA: 10/01/26 HORA: 13:19:49 C215086
NO.OPE.: 9094 TARJETA: [REDACTED]

--- TRANSFERENCIA O/CTA ---
DE CTA. AHORROS S/ NRO: [REDACTED]
A OCTA. AHORROS S/ NRO: [REDACTED]
MONTO S/ 500.00
NOMBRE: HUAMANI QUISPE ANTONIO

VALIDACION VISA CHIP
A0000000031010
ARQC - 34B62200F1B2634C

RED DE CAJEROS AUTOMATICOS BCP

998*10/01/26*13:19:44*TRANSACTION END
001*10/01/26*13:19:47*CARD TAKEN
002*10/01/26*13:19:47*SESSION ENDED
003*10/01/26*13:19:56*



**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DE AREQUIPA**

Reporte "Detalle de Operaciones por Cajero"

B.C.P. PAG 1 JOB-JPLAF07F PASO-STEP003_FGR-SCAFRP12 DD-REPORTE - MOVIL. SABADO 10/01/2026 PROC. LUNES 12/01/2026 02.29 HS

AUTF - ATM BCP DETALLE DE TRANSACCIONES TOTAL PROCESADAS: DIARIO PAGINA: 90
FECHA DE PROCESO: 10/01/26
CANAL: ATM

TERMINAL: C215002 UBICACION: AG. -Y BUSTAMANTE Y R
SUC TARJETA REFERENCIA MO N.OPE N.AUT MONTO SURCHARGE OT. COM CRT HORA FECHA OBV SEGMO
215 [REDACTED] RETIRO EFECTIVO MN 007671 833280 3,000.00 0.00 0.00 00 123942 1001 5

B.C.P. PAG 1 JOB-JPLAF07F PASO-STEP003_FGR-SCAFRP12 DD-REPORTE - MOVIL. SABADO 10/01/2026 PROC. LUNES 12/01/2026 02.29 HS

AUTF - ATM BCP DETALLE DE TRANSACCIONES TOTAL PROCESADAS: DIARIO PAGINA: 62
FECHA DE PROCESO: 10/01/26
CANAL: ATM

TERMINAL: C215086 UBICACION: AG.BCP - PARQUE INDUS
SUC TARJETA REFERENCIA MO N.OPE N.AUT MONTO SURCHARGE OT. COM CRT HORA FECHA OBV SEGMO
215 [REDACTED] TRANSFERENCIA MN 009088 858585 2,500.00 0.00 0.00 00 131647 1001 5

B.C.P. PAG 1 JOB-JPLAF07F PASO-STEP003_FGR-SCAFRP12 DD-REPORTE - MOVIL. SABADO 10/01/2026 PROC. LUNES 12/01/2026 02.29 HS

AUTF - ATM BCP DETALLE DE TRANSACCIONES TOTAL PROCESADAS: DIARIO PAGINA: 63
FECHA DE PROCESO: 10/01/26
CANAL: ATM

TERMINAL: C215086 UBICACION: AG.BCP - PARQUE INDUS
SUC TARJETA REFERENCIA MO N.OPE N.AUT MONTO SURCHARGE OT. COM CRT HORA FECHA OBV SEGMO
215 [REDACTED] TRANSFERENCIA MN 009090 859658 2,500.00 0.00 0.00 59 131800 1001 5
215 [REDACTED] CONSULTA SALDO MN 009091 859658 0.00 0.00 0.00 00 131824 1001 5
215 [REDACTED] RETIRO EFECTIVO MN 009092 2,000.00 0.00 0.00 59 131845 1001 5
215 [REDACTED] TRANSFERENCIA MN 009094 860586 500.00 0.00 0.00 00 131949 1001 5

29. De los documentos antes mostrados, se aprecia la siguiente información:

Respecto de la operación de S/ 3 000.00

Número de tarjeta	[REDACTED]
Fecha	10/01/2026
Hora	12:39:42
Cuenta afectada	21577768410044
Operación	Retiro Efectivo
Cajero	C215086
Lectura de Chip	CARD IN 10/01/2026 – 12:38:48
Ingreso de Clave Secreta	PIN ENTERED 10/01/2026 – 12:39:24
Importe S/	S/ 3 000,0
N° Operación	7671
Validación tarjeta	Validación Visa Chip

Respecto de la operación de S/ 2 500.00

Número de tarjeta	[REDACTED]
Fecha	10/01/2026
Hora	13:16:47
Cuenta afectada	21577768410044
Operación	Transferencia
Cajero	C2155086



**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DE AREQUIPA**

Lectura de Chip	CARD IN 10/01/2026 – 13:15:04
Ingreso de Clave Secreta	PIN ENTERED 10/01/2026 – 13:16:32
Importe S/	S/ 2 500,00
N° Operación	9088
Validación tarjeta	Validación Visa Chip

Respecto de la operación de S/ 500.00

Número de tarjeta	██████████
Fecha	10/01/2026
Hora	13:18:00
Cuenta afectada	21577768410044
Operación	Transferencia
Cajero	C2155086
Lectura de Chip	CARD IN 10/01/2026 – 13:16:55
Ingreso de Clave Secreta	PIN ENTERED 10/01/2026 – 13:17:45
Importe S/	S/ 500,00
N° Operación	9090
Validación tarjeta	Validación Visa Chip

30. De la información contenida en los citados reportes respecto a las operaciones de retiro por S/ 3 000.00; y transferencia por S/ 2 500.00 y S/ 500.00; respectivamente, se leen las glosas “CARD IN” y “PIN ENTERED”. Dichas glosas demuestran que las operaciones cuestionadas fueron válidamente autorizadas por el Banco, siguiendo el protocolo de seguridad implementado para tal efecto; es decir, la lectura del chip de la tarjeta ██████████ y la validación de la clave secreta, respectivamente.
31. Así, los medios probatorios antes analizados demuestran que la operación cuestionada se realizó en cumplimiento de los mecanismos de seguridad respectivos, es decir, el ingreso de la tarjeta al cajero automático (lectura del chip) y la validación de la clave secreta de la señora Chata.
32. A efectos de demostrar el bloqueo de la tarjeta de crédito de la señora Chata, el Banco presentó el documento “Reporte de Bloqueo de Tarjeta”, en el que se aprecia que fue bloqueada el 10 de enero de 2026 a las 15:07:37 horas, esto es, de manera posterior a la realización de las operaciones materia de denuncia, como se visualiza a continuación:

ADMINISTRACION DE TARJETAS		CONSULTAS POR NUMERO DE TARJETA		04/03/26	
111-000 BANCO DE CREDITO		INGRESE EL CODIGO=> 455788 - 14521779 - 5		BCJTA45	
NOMBRE : CHA		ULTIMA OPERACION: 4. BLOQUEO		UCY ADELA	
DIRECCION : JR.		SUC/AGE.: 310-077 FECHA 10/01/26 15:07:37		EN: 215 - 005	
DOCUMENTO : LE		OPERADOR: 0U99999 - CLAVE NO EXISTE		: 02 - 04 - 25	
SITUACION : 03				EO: 10 - 01 - 26	
OFC. BLOQ.: 310				L.: 02 - 04 - 25	
ESTADO : 0				O.: 04 - 05 - 74	
DATO CONF.:				: 10 - 01 - 26	
TARJ. NUEVA: 455				: : 07 - 29	
SERVIC. RELACION				000-000000000	
TCR.: MN: 0000-				-0000-0000	
CTE.: MN: 000-0				00-0-00	
AHO.: MN: 215-7				000-0-00	
CTS.: MN: 000-0				000-0-00	
C. MA: FL: 000-000000000-0-00				FP: 000-0000000000-00	
T. MAS MN: 000000-0000000000				IDC EN CIF : -	



33. En ese entendido y en concordancia con los argumentos desarrollados en párrafos anteriores de la presente resolución, habiéndose acreditado que las operaciones fueron cargadas a la tarjeta de débito de la señora Chata, pero que no son reconocidas por esta, corresponde revisar si Banco adoptó las medidas de seguridad necesarias, como realizar el seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude (Artículo 22° Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito¹⁶), dentro de las que se encuentra los mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre estas posibles operaciones de fraude, ello puede ser a través de correo electrónico por ejemplo u otros similares.
34. Al respecto la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, la Sala) consideró a efectos de determinar el comportamiento habitual de un consumidor que, se debe tener en cuenta que la formación de dicho patrón responde a aspectos individuales de cada cliente, su modo de consumo, entre otras características de naturaleza personalísima, por lo que no es posible concluir que el procesamiento de una operación con características específicas sea inusual para todos los consumidores. Así, a manera de otorgar un criterio objetivo a la determinación del comportamiento habitual de consumo de un denunciante, se deberá tener en cuenta el importe individual de las operaciones que el consumidor usualmente realizaba con el producto objeto de denuncia, lo cual será obtenido del estudio de los estados de cuenta o estado de saldos de movimientos previamente emitidos, correspondientes a las líneas de crédito y/o cuentas objeto de estudio. Es pertinente acotar que el estudio referido previamente debe comprender un análisis que considere la totalidad de canales utilizados previamente por el consumidor, no restringiendo su consideración (es decir, el importe de la operación estudiada) a un canal específico y/o a una frecuencia de uso específica, por cuanto la naturaleza del producto financiero (salvo pacto en contrario) no limita su uso a determinados canales y/o en determinada frecuencia. En ese sentido, si bien la frecuencia con la que se realizan las operaciones y los canales por los cuales estas se ejecutan, entre otras características, son elementos importantes de la conformación del patrón de consumo del cliente, lo cierto es que tales elementos diferenciadores, por sí solos, no puede llevar a determinar - inequívocamente- que una operación es inusual o sospechosa, por lo que tales factores deberán ser analizados en conjunto con la información obtenida del historial de consumos del cliente, referida al importe de las operaciones que usualmente realizaba. A manera de ejemplo, no podríamos concluir que una operación es inusual o sospechosa únicamente porque se realizó -por primera vez- en un establecimiento nuevo o en una frecuencia distinta a la fijada en periodos previos, debiendo considerarse en tales casos, si el monto individual de la operación que estamos estudiando es uno que se encuentra dentro del rango de montos que el cliente usualmente consumía con cargo a su línea de crédito o fondos de cuentas. En este punto es pertinente dejar constancia que el análisis fijado previamente es uno a efectos de detectar si una operación, procesada en la cuenta del denunciante, presentaba características inusuales al comportamiento habitual de consumo del cliente que ameritasen que el Banco la detecte como inusual y/o sospechosa, ello en atención a su deber de monitoreo, pero que no implica de modo alguno el desconocimiento de la existencia de autorizaciones y/o habilitaciones previas que necesitan ser otorgadas a efectos de procesar determinadas operaciones, siendo que, en

16

RESOLUCIÓN DE LA SBS N° 6523- 2013 - REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO.

Artículo 22°.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.



**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DE AREQUIPA**

tales casos, no estamos ante la ejecución de una operación inusual, sino ante la realización de una operación que no tenía autorización de ser procesada¹⁷.

MES	CANTIDAD DE CONSUMOS	CONSUMO MAYOR (S/)	MONTO TOTAL DE CONSUMO (S/)	CANTIDAD DE CONSUMOS MÁXIMOS POR DÍA	¿OPERACIONES SIMILARES A LA DENUNCIADA?
Noviembre 2025	67			6 (28 de noviembre)	Si
Diciembre 2025	84			7 (16 diciembre)	Si

35. Del análisis del comportamiento transaccional de la señora Chata, conforme se detalla en el cuadro precedente elaborado a partir del estado de cuenta que obra en el expediente, se advierte que, durante el periodo comprendido entre noviembre 2025 y diciembre de 2025, la cuenta bancaria de titularidad de la denunciante registra una alta frecuencia de operaciones de consumo, alcanzando un total de sesenta y siete (67) consumos en noviembre de 2025 y ochenta y cuatro (84) en diciembre de 2025. Asimismo, se verifican montos de consumo significativos, con un consumo máximo de S/ 3 000,00 en noviembre y de S/ 4 000,00 en diciembre, así como montos totales mensuales ascendentes a S/ 14 823,54 y S/ 40 764,11, respectivamente. Este comportamiento evidencia un patrón transaccional activo y recurrente, caracterizado por el uso continuo del instrumento financiero.
36. Asimismo, se aprecia que las operaciones de consumo no se encuentran concentradas en una única fecha, sino que se distribuyen a lo largo de los meses analizados, registrándose picos de actividad diaria de hasta seis (6) consumos el 28 de noviembre de 2025 y siete (7) consumos el 16 de diciembre de 2025. En consecuencia, se verifica una dinámica operativa sostenida en el tiempo, con múltiples transacciones ejecutadas en un mismo día, lo cual resulta consistente con un uso habitual de la cuenta bancaria.
37. En esa línea, se advierte que las operaciones cuestionadas guardan correspondencia con el patrón de comportamiento previo de la señora Chata, toda vez que, conforme al historial transaccional analizado, la cuenta registra de manera reiterada operaciones de consumo de montos relevantes, incluyendo transacciones que alcanzan hasta S/ 3 000,00 y S/ 4 000,00 en los meses inmediatamente anteriores. Por tanto, la realización de operaciones por importes de S/ 500,00, S/ 2 500,00 y S/ 3 000,00 no constituye un evento aislado ni extraordinario dentro del comportamiento financiero de la titular.
38. En consecuencia, el análisis del patrón de consumo permite concluir que las operaciones cuestionadas no constituyen eventos atípicos dentro del historial transaccional de la cuenta, sino que, por el contrario, resultan concordantes con la frecuencia, recurrencia y magnitud de las operaciones previamente realizadas, verificándose la existencia de operaciones similares a las denunciadas en los meses anteriores.
39. Sin perjuicio del análisis de validez de la operación, la denunciante alegó que no reconocía las operaciones denunciadas, en tanto sufrió el robo de su tarjeta.
40. Al respecto, el hecho que la consumidora pierda la posesión de su tarjeta de débito por hurto, robo o pérdida, es un hecho que se encuentra fuera de la esfera de control de la entidad financiera. Hasta que la consumidora no le comunique que no tiene la posesión del plástico y solicite los bloqueos respectivos, el proveedor no tiene cómo saber que la tarjeta puede ser utilizada por una persona distinta de su titular, ni puede anticiparse a las operaciones que se realizarán con ella. En tal sentido, no se le puede atribuir responsabilidad a la entidad financiera emisora por el delito del cual fue víctima la señora

¹⁷ Ver la Resolución 0077-2023/SPC-INDECOPI de fecha 10 de enero de 2023.



Chata, y en esa medida, corresponde desestimar lo alegado por la denunciante en este extremo.

41. Por lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento sancionador iniciado contra el Banco por presunta infracción al artículo 19° del Código, al haberse acreditado que las operaciones objeto de análisis fueron autorizadas válidamente cumpliendo con los mecanismos de seguridad establecidos para ese tipo de operación.

III.2. Sobre la sanción, la medida correctiva y, pago de costas y costos del procedimiento

42. En el artículo 112° del Código se establecen los criterios que la autoridad administrativa podrá tomar en consideración para graduar la sanción que corresponde a un proveedor que ha infringido las normas a dicho cuerpo normativo. Adicionalmente, la norma prevé circunstancias agravantes y atenuantes que se podrán tomar en consideración para fijar la sanción.
43. Por su parte, el artículo 114° del Código¹⁸ prescribe que se le podrá ordenar al proveedor que incurre en infracción a las normas de protección al consumidor, medidas correctivas reparadoras y complementarias, a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando, haya sido informada expresamente al proveedor al inicio del procedimiento.
44. Finalmente, el artículo 7° del Decreto Legislativo 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI¹⁹ dispone que es potestad de ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido la parte interesada o el INDECOPI.
45. Si bien los dispositivos legales precisados en los considerandos que anteceden facultan a este órgano resolutorio a sancionar, emitir órdenes de medidas correctivas y pago de costas y costos, debe precisarse que las mismas se encuentran supeditadas al amparo del procedimiento administrativo sancionador; razón por la cual, al haberse archivado la denuncia entablada contra Banco, no corresponde sancionar al denunciado, así como denegar las solicitudes de medidas correctivas y pago de costas y costos del denunciante, en atención a su condición de accesorias.

IV. RESOLUCIÓN

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra de Banco de Crédito del Perú, por presunta infracción a lo establecido en el artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor; ello de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

¹⁸ **LEY N° 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 114.- Medidas correctivas

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias. Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento. Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

¹⁹ **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**

Artículo 7. - En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del Indecopi puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable denuncie a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del Indecopi, será sancionado con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) mediante resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplica sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda.



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DE AREQUIPA**

SEGUNDO: Denegar las medidas correctivas solicitadas por señora [REDACTED].

TERCERO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1° de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa Del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor Adscrito a la Oficina Regional de Arequipa en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación²⁰, caso contrario la resolución quedará consentida²¹.

CUARTO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección del Consumidor previsto en el Código de Protección y Defensa Del Consumidor, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso²².

Firmada digitalmente por

OMAR FREDY LAZARO DIAZ

Jefe

**Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de
Protección al Consumidor de la Oficina Regional del Indecopi
Arequipa**

²⁰ DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI. DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar, conforme a lo establecido por el artículo 218 de la LPAG.

²¹ TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

²² DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI. DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.